附件 2

南沙区“3·12”生产经营性道路交通事故深度调查报告

一、事故基本情况

2021 年 03 月 12 日 08 时 55 分许，在广州市南沙区番中线揽核镇九比村农商银行对开路段发生一宗粤 AFC615 号牌重型自卸转载货车与无牌两轮摩托车（车架号：LLATCB4****7282）碰撞的道路交通事故，事故造成摩托车驾驶员现场死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232 号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155 号）第五条第（二）款的规定，区公安分局前期调查，认定本次事故属于生产经营性道路运输车辆造成 1 人死亡且对事故发生负有同等以上责任的一般道路交通事故，驾驶粤 AFC615 重型自卸货车装载货物（淤泥）司机梁少锋在此事故中承担全部责任。

根据有关规定，事故发生后，经报南沙区政府同意，由区应急管理局牵头会同区公安分局、区交通运输局、区人社局、区总工会等单位，成立了南沙区“3·12”生产经营性道路交通事故调查组，开展事故调查处理工作。

为查明事故发生的原因，区公安分局于 3 月 12 日起，聘请暨南大学司法鉴定中心对死者死因进行司法鉴定、广东安盈汽车

保险事故咨询服务有限公司对涉事车辆进行技术检验，分别于3月25日、4月11日出具了《司法鉴定意见书》、《道路交通事故车辆技术检验报告》。综合以上两份报告的内容，区公安分局于4月19日出具了《道路交通事故认定书》（第4401151****0038号）。《道路交通事故认定书》送达之日起三日内，当事人可申请复核。当事人未在规定时间内申请复核，区公安分局于4月26日将相关资料移交区应急管理局。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和尊重科学、实事求是的基本原则，通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了改进工作的措施建议。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年03月12日08时55分，梁某驾驶粤AFC615号牌重型自卸货车沿广州市南沙区榄核镇番中线由北往南行驶至九比村农商银行对开路段向右变更车道时,遇谭某驾驶无号牌普通二轮摩托车由北往南驶至，两车发生碰撞，造成谭某现场死亡、无号牌普通二轮摩托车损坏。

（二）事故应急处置情况

2021年3月12日8时57分,110指挥中心接警称，在榄核镇九比村农商银行门口发生一起泥头车与摩托车相撞的交通事故，造成1人死亡。

09 时 01 分，南沙区公安分局行动及交通管理处民警出警处置，按照一般程序道路交通事故跟进处理。

（三）事故伤亡人员情况

死者谭某，男，汉族，住址：广州市南沙区大岗镇，身份证号码：440922****6611。经暨南大学司法鉴定中心鉴定，结论为符合因交通事故致重型开发性颅脑损伤死亡。

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，南沙区相关职能部门采取一系列措施：一是南沙区应急管理局、南沙区交通运输局、南沙区总工会和南沙区交警大队等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展现场调查；二是对事故相关人员进行笔录询问；三是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定、对死者死亡原因及涉毒涉药等情况进行鉴定；四是南沙区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

（五）事故直接经济损失

经南沙区交警大队对事故损失进行评估，直接经济损失 2000 元。

三、事故调查情况

（一）当事人基本情况

1.肇事司机：梁某

基本信息：梁某，男，汉族，住址：广东省广州市南沙区榄核镇，身份证号码：440181****1238，驾驶证种类：机动车，驾驶证档案编号：4401****75，准驾车型：A2E，初次领证日期：

2003-12-22，有效期上：2025-12-22，状态：逾期未审验，违法未处理，交通方式：驾驶粤 AFC615 号牌重型自卸货车，事故中无伤害。

2.死者：谭某

基本信息：谭某，男，汉族，住址：广州市南沙区大岗镇，身份证号码：440922****6611，驾驶证种类：机动车，驾驶证档案编号：440****66，准驾车型：E，初次领证日期：1999-04-02，有效期止：2021-04-02，状态：正常，交通方式：驾驶无号牌普通二轮摩托车，现场死亡。

（二）事故车辆情况

1.粤 AFC615 号牌重型自卸货车

基本情况：粤 AFC615 号牌重型自卸货车（发动机号：KX502****86；车架号：LS8ZC5D****5076），机动车登记在广州寰宇运输有限公司名下，登记住所：广州市南沙区龙穴岛围垦区西南侧 D 地块 ID 栋 101 房，交强险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA2020****1208，有效期止：2021-04-22；商业险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDA2020****7988，有效期止：2021-04-24，机动车状态：正常。

2.无号牌普通二轮摩托车

基本情况：无号牌普通二轮摩托车，车架号：LLATCB40****7282，发动机号：120****65，实际使用人为谭某，车辆损坏。

（三）事故车辆鉴定、装载情况

车辆	痕迹鉴定情况	装载情况
粤 AFC615 号牌重型自卸货车	车辆未明显受损，驾驶室右侧前端志货箱右侧后端相距 S=8.35m。	未超载
无牌两轮摩托车	车身受损，车前轮前侧至尾箱后侧相距 S=2.1m	空载

（四）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	雨刮性能	行驶速度	防护装置	反光标志
粤 AFC615 号牌重型自卸货车	合格	合格	合格	合格	31.3 km/h	不合格	不合格
无牌两轮摩托车	合格	合格	不合格	/	31.5 km/h	/	/

经检测，粤 AFC615 号牌重型自卸货车反光标识及防护装置均不合格，制动系统、转向系统和灯光系统合格；无牌两轮摩托车灯光系统不合格，制动系统和转向系统合格。

（五）驾驶人员酒驾毒（药）驾鉴定情况

1.对梁某的血液进行定量检测血液（编号：2021-D-948）中酒精（乙醇）含量、24种毒（药）物11成分进行检测，未检测出酒精成分、未检测出24种毒（药）物成分。

2.对谭某的血液进行定量检测血液（编号：2021-D-1079）中酒精（乙醇）含量、24种毒（药）物11成分进行检测，未检测出酒精成分、未检测出24种毒（药）物成分。

（六）事故道路情况

事故现场位于广州市南沙区榄核镇番中线九比村农商银行对开路段。道路为单向两车道，中间为水泥护栏分隔，现场呈南北走向，北往南沙方向，南往大岗方向，路面完好干燥沥青路面，路宽7.9米，照明情况为白天，视线良好，交通信号方式为交通标志、标线及其它安全设施，限速60公里小时，道路类型为省道。

（七）事故单位基本情况

广州寰宇运输有限公司（统一社会信用代码：914401****3460，以下简称“寰宇公司”）；登记住所：广州市南沙区龙穴岛围垦区西南侧D地块ID栋101房；法定代表人：黄志清（2021年3月25日后法人代表更换为冉某）；经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），证照齐全。寰宇公司有《道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可穗字4401****91号，有效期至2021年9月12日。

经查，寰宇公司有282台货运车辆，近三年有3129条违法记录，其中128台货运车辆近三年交通违法记录超过10次，占

比44.6%，存在“涉事生产经营单位所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上的”情形。

2020年9月至2021年4月21日，该公司有29辆货运车辆共计33次因违法超限运输被查出，占车辆总数的10.28%。

四、事故的原因和性质

（一）直接原因

经调查认定，粤AFC615号牌重型自卸货车不符合安全技术标准，梁某驾驶证逾期未审验，冀宇公司仍安排梁某驾驶AFC615号重型自卸货车。梁某驾驶的重型自卸货车在未确保安全的前提下变道，与普通两轮摩托车发生碰撞，造成摩托车驾驶员谭某当场死亡。

（二）间接原因

1.冀宇公司落实车辆“三检”工作不到位。未有效排查出车辆不符合安全技术标准的隐患并予以消除。

2.冀宇公司对驾驶员的日常管理不到位。梁某驾驶证逾期未审验，冀宇公司仍安排梁某驾驶重型自卸货车。

3.冀宇公司存在安全管理和安全责任制落实不到位，未有效督促从业人员严格执行公司的安全生产管理制度和操作规程。缺少防范司机违章等管理措施，近三年来公司有44.6%车辆违法行为超过10次，违法记录3129条，16台车辆涉及违法未处理，1台车辆涉及逾期未检验。

4.冀宇公司主要负责人履行安全生产职责不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

未有效督促从业人员严格执行公司的安全生产管理制度和操作规程。

（三）事故性质

经调查，南沙区楼栋镇九比村农商银行对开路口“3·12”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

五、对有关单位（人员）的主要问题和处理意见

为了汲取教训，教育和惩诫事故单位和有关事故责任人员，防止同类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，事故调查组对这些生产安全责任事故的有关责任单位、责任人建议作出如下处理：

（一）事故责任单位（人员）分析及处理建议

寰宇公司安全管理和安全责任制落实不到位，落实车辆“三检”工作不到位，未有效排查出车辆不符合安全技术标准的隐患并予以消除；对驾驶员的日常管理不到位，未有效督促从业人员严格执行公司的安全生产管理制度和操作规程，对本起事故负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十八条、第四十一条，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

（二）对事故责任人的责任分析及处理建议

梁某，群众，粤AFC615号牌重型自卸货车驾驶员，其驾驶证逾期未审验仍驾驶重型自卸货车，驾驶车辆上路前未对机动车

的安全技术性能进行认真检查，未认真观察并确认行驶路径及周边环境，导致变更车道时与谭某驾驶的二轮摩托车发生碰撞，造成谭某死亡，对事故发生负有直接责任，在事故中承担全部责任，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

黄志清，群众，寰宇公司法定代表人，安全生产第一责任人，履行安全生产职责不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未有效督促从业人员严格执行安全生产管理制度和操作规程，对本起事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

唐某，群众，寰宇公司车队长兼安全员，未履行工作职责，落实车辆“三检”工作不到位，未有效排查出车辆不符合安全技术标准的隐患并予以消除，对驾驶员的日常管理不到位，建议由寰宇公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范措施建议

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）区住房城乡建设局（区交通运输局）要进一步强化行业监管，落实源头治理。一是要加强普运行业监管工作，督促企

业加强对货运车辆管理人员及驾驶员的安全管理教育，杜绝类似事故发生。二是要依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》，会同相关部门加强重点货运源头监管，深入企业查处违规挂靠、挂而不管等安全漏洞。督促货源单位加强对司机、计量员、装载员培训和管理。对不按规定进行装载培训和登记记录、不按装载限重配载等违法行为，严格依法查处，维护好路产路权，保障道路交通安全。三是要持续推进“打非治违”工作，采取源头治理与路查路检相结合的方式，完善非法营运整治联动执法长效机制，维护良好的营运秩序。

（二）区城管部门要加强建筑废弃物运输行业的监管，严格按照《建筑废弃物运输车辆标志与监控终端、车厢规格与密闭》（B4401T/11-2018）每半年组织一次建筑废弃物运输车辆检验，严禁不符合规范要求的车辆从事建筑废弃物运输；加强对建筑废弃物运输车辆不符合密闭要求和污染路面的执法力度；进一步优化道路绿化、路灯等设施。

（三）区交警大队要加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击以酒后驾驶、疲劳驾驶、超员、超速为主的交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，对由交通运输局确认的超限超载车辆，依法进行处罚、记分；加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要及时函告企业及所在地交通管理部门。

（四）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各职能部门开展联合执法，对“两客一危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（五）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，杜绝车辆超限超载行为，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。